

第5章 審判の対象／第1節 訴因変更制度

刑事訴訟法
No208

H21-32

(配点: 4)

月	日
月	日

次の【事例】に関する訴因の特定、変更等について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、判例に照らして、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

【事例】

Vの死体が発見され、司法解剖の結果、Vの死因が頸部圧迫による窒息であることが判明した。その後、警察は、甲及び乙が共謀してVを殺害した事実により、甲を逮捕したが、乙は逃亡してその所在が判明しなかった。甲は、取調べに対し、自分はVの殺害とは無関係である旨供述した。捜査を尽くしたところ、検察官は、甲及び乙が共謀してVを殺害し、殺害の実行行為者が甲であると認定したが、犯行日時については、「平成○年3月15日ころから同月18日ころまでの間」、犯行場所については、「H市内又はその周辺」、犯行方法については、「何らかの方法で頸部を圧迫した」としか認定できなかった。そのため、検察官は、甲の勾留満期日に、以下の＜公訴事実＞で甲を起訴した。

＜公訴事実＞

被告人甲は、乙と共謀の上、平成○年3月15日ころから同月18日ころまでの間、H市内又はその周辺において、Vに対し、殺意をもって、何らかの方法でVの頸部を圧迫し、よって、そのころ、同所付近において、Vを頸部圧迫により窒息死させて殺害したものである。

【記述】

ア. ＜公訴事実＞の「平成○年3月15日ころから同月18日ころまでの間」、「H市内又はその周辺」、「何らかの方法でVの頸部を圧迫し」という記載は、日時、場所、方法等の表示が概括的なものにとどまるが、検察官において、起訴当時の証拠に基づき、できる限り日時、場所、方法等をもって殺人の罪となるべき事実を特定して訴因を明示したものと認められるから、訴因の特定に欠けるところはない。

イ. 検察官は、殺人罪の共同正犯の訴因につき、その実行行為者がだれであるかを明示しなければならないので、実行行為者を甲とする記載がない＜公訴事実＞は、訴因の特定に欠ける。

ウ. 共謀共同正犯における共謀の日時、場所、内容等は訴因の明示に不可欠であるので、それらの記載がない＜公訴事実＞は、訴因の特定に欠けるため、裁判所は、検察官に釈明を求めるまでもなく、公訴棄却の判決をすることができる。

エ. 裁判所は、＜公訴事実＞の「殺意」を認定することができないと判断した場合、傷害致死の事実が当初の訴因中に含まれていて黙示的に主張されていると解されるときであっても、訴因変更の手続を経ることなく、傷害致死の事実を認定することはできない。

オ. 検察官が、＜公訴事実＞につき、「・・・殺意をもって、被告人甲が、何らかの方法で・・・」と殺害の実行行為者を甲と特定する旨の訴因変更をした後、裁判所が、その実行行為者につき、「被告人甲又は乙あるいはその両名において」と択一的に認定するには、必ず訴因変更の手続を経なければならず、その手続を経ないで認定した場合には訴訟手続の法令違反がある。

No208

H21-32

訴因の特定・変更

正解

ア 1

イ 2

ウ 2

エ 2

オ 2

正答率

74%

ア 正しい

256 条 3 項後段、最大判昭 37.11.28 (百選 A15 事件)、最決昭 56.4.25 (百選 44 事件)、最決平 14.7.18 (重判平 14 刑訴 4 事件)。本記述では、公訴事実において日時、場所、方法等の概括的記載の可否が問題となる。256 条 3 項は、「訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。」と規定している。もっとも、判例は、犯罪の日時、場所及び方法は、それが犯罪を構成する要素となる場合を除いて「犯罪の種類、性質等の如何により、これを詳らかにすることができない特殊事情がある場合には、前記法〔注：刑事訴訟法〕の目的を害さないかぎりの幅のある記載をしても、その一事のみを以て、罪となるべき事実を特定しない違法があるということとはできない」としている (最大判昭 37.11.28)。その理由として、判例は、「訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならないと規定する所以のものは、裁判所に対し審判の対象を限定するとともに、被告人に対し防御の範囲を示すことを目的とするものと解されるところ、犯罪の日時、場所及び方法は、これら事項が、犯罪を構成する要素になっている場合を除き、本来は、罪となるべき事実そのものではなく、ただ訴因を特定する一手段として、できる限り具体的に表示すべきことを要請されている」にすぎないということを挙げている。また、「昭和 54 年 9 月 26 日ころから同年 10 月 3 日までの間」、「A 県 B 郡 C 町内及びその周辺において」との日時、場所の表示が概括的である覚せい剤使用罪の訴因について問題となった事案 (最決昭 56.4.25)、及び、「被害者に対し、その頭部等に手段不明の暴行を加え」、「頭蓋冠、頭蓋底骨折に基づく外傷性脳障害又は何らかの傷害により死亡させた。」との暴行態様、傷害の内容、死因等の表示が概括的である傷害致死罪の訴因について問題となった事案 (最決平 14.7.18) においても、判例は、それぞれ、検察官において、当時の証拠に基づき、できる限り罪となるべき事実を特定して訴因を明示したものである以上、訴因の特定に欠けるところはないとしている。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

最決平 13.4.11 (百選 46 事件)。本記述では、殺人罪の共同正犯の訴因につき、実行行為者の明示が、訴因の特定に不可欠とされるかが問題となる。この点、判例は、「そもそも、殺人罪の共同正犯の訴因としては、その実行行為者がだれであるかが明示されていないからといって、それだけで直ちに訴因の記載として罪となるべき事実の特定に欠けるものとはいえない」としている。その理由として、判例は、少なくとも共謀として関与していることが公訴事実において明らかである以上、「この程度の判示であっても、殺人罪の構成要件に該当すべき具体的事実を、それが構成要件に該当するかどうかを判定するに足りる程度に具体的に明らかにしているものというべき」ということを挙げている。したがって、本記述は、実行行為者を甲とする記載がない＜公訴事実＞は、訴因の特定に欠けるとしている点で、誤っている。

ウ 誤っている

最決平 13.4.11 (百選 46 事件)。本記述では、共謀共同正犯においてその共謀の日時、場所、内容が訴因の明示に必要な事項であるかが問題となる。この点、判例は、単に「共謀の上」とする公訴事実について、特に、共謀の日時、場所、内容の明示に触れることなく判示していることから、訴因の特定に欠けることはないとしているものと考えられる。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、訴因の機能を考えると、訴因の記載は他の犯罪事実からの識別・特定で足りるとする識別説が妥当であるということを挙げている。したがって、本記述は、共謀の日時、場所、内容等の記載がない＜公訴事実＞は、訴因の特定に欠けるという点で、誤っている。

エ 誤っている

仙台高判昭26.6.12。本記述では、殺人罪の訴因に対し、訴因変更の手続を経ることなく、傷害致死の事実を認定することができるかが問題となる。この点、裁判例は、「起訴状記載の訴因に含まれる事実の範囲内で、罪名を異にする他のより軽微な犯罪類型に該当する事実を認定するには、常に必ずしも刑事訴訟法312条所定の措置をとる必要はないと解すべきである」としている。裁判例の結論に賛成する学説は、その理由として、訴因事実中に既に含まれている事実を認定する場合であれば、同一性を欠いても、訴因によって確定された審判対象の範囲をはみ出すことはなく、しかも被告人に新たな防御の機会を与える必要がないから訴因変更の必要はない（縮小認定の理論）ということを挙げている。したがって、本記述は、訴因変更の手続を経ることなく、傷害致死の事実を認定することはできないとしている点で、誤っている。

オ 誤っている

最決平13.4.11（百選46事件）。本記述では、殺人罪の共同正犯において殺害の実行行為者を被告人甲と特定する公訴事実に対し、実行行為者を択一的に認定するには訴因変更が必要であるかが問題となる。この点、判例は、「殺人罪の共同正犯の訴因としては、その実行行為者がだれであるかが明示されていないからといって、それだけで直ちに訴因の記載として罪となるべき事実の特定に欠けるものとはいえない」とした上で、「とはいえ、実行行為者がだれであるかは、一般的に、被告人の防御にとって重要な事項である」とし、「原則として、訴因変更手続を要する」としている。しかしながら、「実行行為者の明示は、前記のとおり訴因の記載として不可欠な事項ではないから、少なくとも、被告人の防御の具体的な状況等の審理の経過に照らし、被告人に不意打ちを与えるものではないと認められ、かつ、判決で認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益であるとはいえない場合には、例外的に訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行行為者を認定することも違法ではない」としている。したがって、本記述は、「被告人甲又は乙あるいはその両名において」と択一的に認定するには、必ず訴因変更の手続を経なければならないとしている点で、誤っている。

